侵权法中的实质性贡献

英格兰和威尔士过失侵权因果关系入门：理解多个因素如何共同造成伤害，以及对损害的贡献为何不同于风险增加。

1. 一项伤害可能有多个原因

有的伤害源于单一事件，有的则由多个因素共同作用形成。原告并不总是需要找出一项能够解释全部结果的孤立行为。关键在于，被告违反义务究竟对实际伤害作出了什么贡献。

通常的 but-for 检验问：如果没有这一义务违反，同样的损害是否仍会发生？它不要求被告行为是唯一原因。多个必要因素可能各自满足检验。仅仅存在多个原因，并不会自动使通常的因果关系证明变得不可能。

> Material contribution to damage（对损害的实质性贡献）：对实际伤害作出超过微不足道程度的贡献。Material increase in risk（风险的实质性增加）：提高伤害发生的可能性。风险增加与实际因果贡献，是不同的命题。[1, 2]

2. “Material”具体是什么意思？

在这里，material表示超过可忽略不计的程度，不要求是最大贡献、超过一半或者达到固定百分比。De minimis指过于轻微而不足以计入的影响。是否超过这一门槛，要根据证据及所讨论的具体伤害判断。[1]

虚构例子：两个来源向鱼缸排入同一种有害物质。可靠证据证明，两次排放共同造成鱼类患病，且其中违反义务的排放产生了不可忽略的贡献。这是对实际损害的贡献，而不只是证明鱼可能患病。

3. 共同累积，还是几个相互竞争的可能解释？

累积原因（cumulative causes）共同作用，产生伤害。替代性可能原因则是相互竞争的解释：也许是这个造成的，也许是另一个。列出若干可能致害的因素，并不证明它们全部作出了贡献。首先要看证据支持哪一种情况。[3]

Claimant：原告。Defendant：被起诉的个人或机构。Breach：违反法律义务。Causation：该义务违反与所主张损害之间的因果联系。

Bonnington 案与累积粉尘

Bonnington Castings Ltd v Wardlaw
[1956] AC 613

Wardlaw 先生在铸造厂工作，因吸入累积的二氧化硅粉尘而患上尘肺。粉尘来自气动锤和摆动式磨床。根据本案事实，气动锤产生的粉尘不涉及义务违反；磨床的吸尘设备没有保持畅通，导致粉尘逸出，违反了安全规定。[1]

4. 问题不是“究竟只有哪个来源造成疾病”

证据显示的是累积致病过程。应当问：因违反义务而产生的粉尘，是否对疾病作出了不可忽略的贡献？而不是从几个来源中挑选一个最可能的单一原因。[1]

> 谁胜诉？为什么？Wardlaw 先生胜诉。上议院驳回雇主的上诉。磨床粉尘确实对形成肺病的粉尘累积作出了不可忽略的贡献。仅证明它“也许有贡献”并不够；本案的实际贡献得到了证明。[1]

5. 原告仍然需要证据

原告必须按 balance of probabilities（盖然性权衡）证明：义务违反造成了伤害，或对伤害作出了实质性贡献，即所主张的情况比相反情况更有可能。实质性贡献并不用同情替代证明；证明有义务违反，也不会自动把法律上的证明责任转给雇主。[1]

虚构对比：医学证据证明，两种接触共同造成疾病。即使无法算出精确比例，原告仍能证明违法接触产生了不可忽略的实际贡献。相反，如果证据只是说疾病可能来自两个互不相关原因中的任意一个，就不能据此认定两者累积作用。

6. 因果关系与赔偿金额是两个问题

不能认为，只要存在实质性贡献，被告就对所有损失的每一部分承担责任。如果伤害能够划分成不同部分，需要考虑可归因于被告的范围。对一项不可分伤害的贡献，则涉及不同的问题。医学证据及伤害的具体界定十分重要。[3]

这个历史案件不意味着工人通常自愿接受所有工作风险。气动锤粉尘在本案中没有涉及已确定的义务违反。雇主可能负有控制工作危险的义务；每一项被指控的违反都需要具体审查。

McGhee 案与风险增加

McGhee v National Coal Board
[1973] 1 WLR 1

McGhee 先生在炎热、多尘的砖窑工作后患上皮炎，即炎症性皮肤病。对于工作期间通常的粉尘接触，并未确立可诉的义务违反。但雇主没有按义务提供淋浴设施，因此他骑车回家时，皮肤上仍附有粉尘与汗液。[2]

7. 证明困难在哪里？

医学证据表明，清洗会实质性降低风险，却无法证明提供淋浴很可能避免本人的皮炎。无法确定的是，同一种砖尘究竟如何在工作期间或额外未清洗的时段引发了疾病。[2]

> 谁胜诉？为什么？McGhee 先生在上议院上诉胜诉。根据本案特殊事实，缺少淋浴导致的实质性风险增加足以支持请求。这并不是说医学证据已经证明了与 Bonnington 案相同的累积致病机制。[2]

8. 必须保留两类问题的区别

在 Bonnington 中，对疾病的实际贡献得到了证明。在 McGhee 中，困难在于：风险增加与证明违法接触部分造成疾病之间存在证据缺口。后来的判决在讨论与 Fairchild 有关的特殊风险规则时，分析了 McGhee 的作用。[2]

因此，不能概括为“只要证据无法回答问题，受害人就胜诉”。也不是任何医疗风险的增加都会产生责任。特殊风险规则有具体适用条件，不能普遍替代因果关系证明。

9. 分析时可以按什么顺序？

先确定伤害与义务违反。接着判断证据证明的是实际共同作用，还是几个可能的替代解释。如果讨论对损害的贡献，要说明违法因素为何超过可忽略的程度。如果只证明了风险增加，就必须指出依赖这一风险的具体法律依据。

虚构例子：病人的疾病可能由感染引起，也可能来自一种无关的药物反应。证明医生的错误增加了药物相关风险，本身不能证明药物造成或参与造成了这次疾病。不能把缺失的因果联系简单改称为“实质性贡献”。

McGhee 于 1972 年判决，收录在 1973 年判例汇编中。两个主要案件均来自苏格兰上诉，其因果关系原则对本指南所讨论的法律具有重要意义。正确拼写是 McGhee，不是“McGee”。

理解检查与参考答案

1. But-for 检验要求被告是唯一原因吗？
答案： 不要求。多个因素都可能是必要原因。存在多个原因，并不自动导致检验失败。

2. “Material”意味着造成超过一半的损害吗？
答案： 不是。这里表示超过微不足道的程度，不是固定百分比，也不要求贡献最大。

3. Bonnington 案谁胜诉？证明了什么？
答案： Wardlaw 先生胜诉。雇主义务违反所导致的粉尘，确实对肺病产生了不可忽略的贡献。

4. 两个因素都可能解释伤害，但没有证据证明共同作用。这自动属于累积因果关系吗？
答案： 不是。不能把可能的替代原因当作已经证明的实际贡献。

5. McGhee 案谁胜诉？相关义务违反是什么？
答案： McGhee 先生胜诉。雇主未提供淋浴；在特殊事实下，由此产生的实质性风险增加足以支持请求。

6. 证明风险增加，总能确立责任吗？
答案： 不能。风险通常不等于实际因果关系，需要有适用的具体例外规则。

7. 证据显示，过失漏水使已有墙裂加重。原有裂缝自动排除赔偿吗？
答案： 不排除。应确定新增损害及漏水是否造成该损害。赔偿应对应法律上可归责的损失。

一手法律资料

例子均为虚构。资料核查日期：2026 年 10 月 19 日。本指南解释英格兰和威尔士采用的相关原则。

[1] Bonnington Castings Ltd v Wardlaw [1956] AC 613，Lord Reid：事实、证明责任与实质性贡献。阅读判决档案副本

[2] Fairchild v Glenhaven Funeral Services Ltd [2002] UKHL 22，第 17-23 段：McGhee 的司法说明及风险规则的界限。阅读判决

[3] Williams v Bermuda Hospitals Board [2016] UKPC 4，第 27-40 段：累积原因、替代原因与伤害范围。枢密院审理的百慕大上诉。阅读判决